



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : JAIDUN;
- 2 Tempat Lahir : Rite;
- 3 Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/10 Maret 1971;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Tempat tinggal : Dusun Nggaro Rangga RT 003 RW 001, Desa Cole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
- 3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
- 5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
- 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAIDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAIDUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu ukuran panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh centimeter)
 - 1 (satu) potong kayu ukuran panjang sekitar 50 cm (lima puluh centimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa Jaidun tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Jaidun membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa JAIDUN pada hari Kamis tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Mei tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekira jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di Sawah So Sori Kole Pakinggi, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana “penganiayaan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) sekitar jam 12.50 wita Bertempat Di Sawah So Sori Kole Pakinggi Desa Kole Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, terdakwa sedang meratakan tanah sawah dan menyuruh saksi korban JAINAB untuk mengambil buah asam di pohonnya yang jaraknya sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari sawah tersebut namun saksi korban JAINAB menolak karena saksi korban JAINAB sedang mencabut benih padi.

Bahwa pada hari yang sama sekira jam 23.00 Wita, terdakwa tetap menyuruh saksi JAINAB disertai emosi, terdakwa mengatakan “lao ra ne mangge ka ntawi wara rahi mu la NADI di ma ngai mu” yang artinya “pergi ambil asam tu mumpung ada suamimu NADI yang setubuhimu” kemudian saksi korban JAINAB menjawab “aina nggahi kanae DEO eeee na ringa ku ba dou aka ma lewa ku pede dou aka wati bade na ha mada rau wati badeku ha” yang artinya “jangan bilang begitu DEO didengar sama orang itu nanti ribut, orang itu nggak tahu hal dan saya juga nggak tahu hal” karena tersulut emosi, Terdakwa JAIDUN mencabut kayu yang tertancap di pematang sawah lalu mengejar saksi korban JAINAB dan terdakwa JAIDUN memukul saksi korban JAINAB menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai pinggang sebelah kiri saksi korban JAINAB kemudian terdakwa menarik jilbab saksi korban JAINAB hingga terlepas setelah itu terdakwa menarik rambut saksi korban JAINAB dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa menyeret saksi korban JAINAB sampai ke atas pematang sawah kemudian terdakwa JAIDUN membenturkan kepala saksi korban JAINAB di pematang sawah secara berulang kali. Kemudian terdakwa JAIDUN memukul lagi dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada sebelah kanan saksi korban JAINAB hingga saksi korban JAINAB pingsan.

Berdasarkan hasil visum et repertum nomor: 445/329/06.2.7/2024 tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ambalawi telah dilakukan pemeriksaan oleh dr Reni Rabiatal Rahmat SIP. 503/023/06.19/KES.DOK/2024 terhadap JAINAB dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat bengkok pada panggul bagian kiri.

KESIMPULAN

Terdapat bengkok pada panggul belakang bagian kiri disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAINAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan suami saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wita Bertempat di Sawah So Sori Kole Pakinggi Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 12.50 wita ketika saksi sedang mencabut benih padi tiba-tiba Terdakwa yang sedang meratakan tanah sawah menyuruh saksi untuk mengambil buah asam dipohonnya yang jaraknya sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari sawah tempat saksi dan Terdakwa bekerja namun saksi meolaknya karena saksi sedang mencabut benih namun Terdakwa tetap menyuruh saksi sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan "lao ra nee mangge ka ntawi wara rahi mu la NADI di ma ngai mu (pergi ambil asam tu mumpung ada suamimu Nadi (nama panggilan Mujandin) yang setubuhi mu)" kemudian saksi menjawabnya "aina nggahi kanae Deo eeeee na ringa ku ba dou aka ma lewa ku pede dou aka wati bade na ha mada rau wati badeku ha (jangan bilang begitu Deo (nama panggilan Terdakwa) didengar sama orang itu nanti ribut, orang itu nggak tahu hal

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi juga nggak tahu hal)" kemudian Terdakwa langsung mencabut kayu yang tetancap dipematang sawah yang berada didekatnya kemudian saksi langsung berlari untuk menghindari Terdakwa pun langsung mengejar saksi sambil membawa kayu tersebut namun saat sampai di pematang sawah yang lumayan tinggi saksi tidak bisa melewatinya sehingga Terdakwa mendapatkan saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu yang dibawanya yang dipegangnya dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai bagian pinggang saksi kemudian Terdakwa menarik jilbab saksi hingga terlepas kemudian menarik lagi rambut saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan menyeret saksi hingga berada diatas pematang sawah kemudian Terdakwa membenturkan kepala saksi dipematang sawah secara berulang kali kemudian memukul saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian dada sebelah kanan saksi hingga saksi pingsan;

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut tidak ada yang melihatnya;
- Bahwa setelah memukul saksi Terdakwa memanggil keluarga saksi;
- Bahwa yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut saksi pingsan, memar di bagian pinggang sebelah kiri, sakit di bagian kepala, pundak dan dada sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu karena saksi menolak mengambil asam untuk dia makan dan karena Terdakwa merasa cemburu kepada suami kakak saksi Nurmiati yang bernama Mujnadin;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1990 kemudian bercerai pada tanggal 31 Juli 2023 di Pengadilan Agama Bima dan oleh karena Terdakwa terus membujuk dan mendesak saksi untuk rujuk sehingga 1 (satu) bulan setelah bercerai saksi rujuk kembali dan menikah siri dengan Terdakwa dan tinggal serumah hingga sekarang;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa membuka jilbab saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi benar;

2. BAIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang di alami oleh adik saksi yaitu Jainab yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wita Bertempat Di Sawah So Sori Kole Pakinggi Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun sekitar pukul 13.00 wita saksi sedang bersama suami saksi yaitu Manan dan adik saksi Nurmiati yang sedang menanam padi juga kemudia tiba-tiba datang Terdakwa yang berteriak "sini sini Jainab sudah meninggal" kemudian saksi bersama suami saksi langsung mendekati Terdakwa dan disana saksi melihat Jainab yang sudah tergeletak di sawah yang berlumpur dengan badan terlentang menghadap ke atas dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan mata dan mulut yang terbuka kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa ini?" lalu Terdakwa menjawab "saya pukul pakai kayu" namun saksi hanya diam saja dan menangis karena takut sedangkan suami saksi pergi dari tempat kejadian, setelah itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan "sini-sini biar saya potong seperti ayam" akan tetapi saksi tidak menghiraukannya karena saksi fokus melihat kondisi korban yang mana saksi langsung menunduk dan duduk disamping korban menunggu korban sadar kemudian sekitar 2 (dua) jam korban sadar dan membawa nya pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu menyebabkan Terdakwa memukul korban;
- Bahwa kondisi korban sangat lemah karena tidak bisa bekerja dan beraktivitas selama kurang lebih 2 (dua) minggu, dan saksi melihat terdapat memar di bagian panggul sebelah kiri korban;
- Bahwa korban menikah dengan Terdakwa pada tahun 1990 kemudian bercerai pada tanggal 31 Juli 2023 di Pengadilan Agama Bima dan oleh karena Terdakwa terus membujuk dan mendesak korban untuk rujuk sehingga 1 (satu) bulan setelah bercerai mereka rujuk kembali dan menikah siri dengan hingga sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



3. NURMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan yang di alami oleh adik saksi yaitu Jainab yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wita Bertempat Di Sawah So Sori Kole Pakinggi Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun sekitar pukul 13.00 wita saya sedang bersama kakak ipar saya yaitu Manan dan kakak saksi yaitu Baiyah sedang menanam padi di sawah yang letak sawah saksi dengan sawah milik Jainab dan Terdakwa kurang lebih sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, kemudian datang Terdakwa sambil membawa parang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh meter) dan mengatakan "adikmu sudah mati" kemudian saksi menjawab "kenapa dia meninggal" lalu Terdakwa mengangkat parangnya dan mengatakan "saya potong-potong seperti ayam" setelah itu Terdakwa mengatakan "ayok sini kamu" sambil mengayunkan parang yang dipegang dan berlari ke arah saksi sehingga saksi langsung lari dan pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa ketika melihat saksi berlari dia tidak jadi mengejar;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 wita saya sengaja menunggu Polisi di pinggir jalan untuk bersama-sama pergi ke Puskesmas Ambalawi mengantar korban berobat, saat itu saksi naik di Mobil Pick Up bersama korban yang sedang tertidur di mobil tersebut dan 5 (lima) orang keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan Terdakwa memukul korban;
- Bahwa kondisi korban sangat lemah karena tidak bisa bekerja dan beraktivitas selama kurang lebih 2 (dua) minggu, dan saksi melihat terdapat memar di bagian panggul sebelah kiri korban;
- Bahwa korban menikah dengan Terdakwa pada tahun 1990 kemudian bercerai pada tanggal 31 Juli 2023 di Pengadilan Agama Bima dan oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



karena Terdakwa terus membujuk dan mendesak korban untuk rujuk sehingga 1 (satu) bulan setelah bercerai mereka rujuk kembali dan menikah siri dengan hingga sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. MANAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang di alami Ipar saksi Jainab yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wita Bertempat Di Sawah So Sori Kole Pakinggi Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wita saksi dengan Baiyah sedang bekerja di persawahan milik saksi, kemudian saksi dan Baiyah mendengar teriakan dari Terdakwa dengan mengatakan "MAI MAI, MAI TIO PU LA JAINAB WAURA MADE" yang artinya (Mari mari, mari lihat Jainab sudah mati" sehinga saksi dan Baiyah mendatangi Terdakwa tersebut, sesampainya tempat Terdakwa dan saksi melihat Jainab sudah tergeletak tidak sadarkan diri sedangkan Terdakwa duduk di dekat korban yang tidak sadarkan diri, kemudian Baiyah menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "BABAU NA KE?" yang artinya (kenapa ini?), setelah itu Terdakwa menjawab "RA LAMBO BA NAHU KANI HAJU" yang artinya (saya memukulnya menggunakan kayu);
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah Sekretaris Desa untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah memberitahukan kejadiannya kepada Sekretaris Desa, saya pun langsung kembali ke persawahan milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan Terdakwa memukul korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban sangat lemah karena tidak bisa bekerja dan beraktivitas selama kurang lebih 2 (dua) minggu, dan saksi melihat terdapat memar di bagian panggul sebelah kiri korban;
- Bahwa korban menikah dengan Terdakwa pada tahun 1990 kemudian bercerai pada tanggal 31 Juli 2023 di Pengadilan Agama Bima dan oleh karena Terdakwa terus membujuk dan mendesak korban untuk rujuk sehingga 1 (satu) bulan setelah bercerai mereka rujuk kembali dan menikah siri dengan hingga sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saya melakukan penganiayaan terhadap istri siri yaitu Jainab;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wita Bertempat Di Sawah So Sori Kole Pakinggi Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul Jainab sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Jainab dengan menggunakan sepotong kayu ranting kecil;
- Bahwa awalnya selama 2 (dua) hari Terdakwa tidak makan dan Terdakwa hanya meminum kopi namun sebelum kejadian pada hari Kamis, Tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Sawah So Sori Kole Desa Kole Kecamatan ambalawi kabupaten Bima Terdakwa menyuruh korban untuk mengambil asam dari pohonnya namun Jainab menolak yang saat itu Jainab sedang mencabut benih padi kemudian Jainab langsung mengatakan kepada saya "makan saja" dengan suara yang agak keras, dan saat itu Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan dari Jainab kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu yang tertancap di pematang sawah lalu Jainab berlari sehingga Terdakwa mengejarnya kemudian Terdakwa memukul pinggang bagian kiri Jainab sampai kayu tersebut patah menjadi dua bagian;
- Bahwa Terdakwa menyesal sudah memukul Jainab;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Jainab sah secara hukum dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, kemudian bercerai pada tanggal 31 Juli 2023 di Pengadilan Agama, setelah itu sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan rujuk kembali dan menikah secara siri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor 445/329/06.2.7/2024 tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ambalawi telah dilakukan pemeriksaan oleh dr Reni Rabiatul Rahmat SIP. 503/023/06.19/KES.DOK/2024 terhadap JAINAB dengan hasil pemeriksaan: Terdapat bengkok pada panggul bagian kiri. Kesimpulan terdapat bengkok pada panggul belakang bagian kiri disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Jainab yang merupakan istri siri Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wita Bertempat Di Sawah So Sori Kole Pakinggi Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Jainab sebanyak satu kali dengan menggunakan sepotong kayu ranting kecil;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka serta sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445/329/06.2.7/2024 tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ambalawi telah dilakukan pemeriksaan oleh dr Reni Rabiatul Rahmat SIP. 503/023/06.19/KES.DOK/2024 terhadap Jainab dengan hasil pemeriksaan: Terdapat bengkok pada panggul bagian kiri. Kesimpulan terdapat bengkok pada panggul belakang bagian kiri disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Jaidun adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa, bahwa untuk memperoleh pengertian luka berat dapat diambil dalam rumusan Pasal 90 KUHP antara lain yang dikatakan sebagai penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Jainab yang merupakan istri sirih Terdakwa. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 13.00 wita Bertempat Di Sawah So Sori Kole Pakinggi Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Bahwa Terdakwa memukul Jainab sebanyak satu kali dengan menggunakan sepotong kayu ranting kecil dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka serta sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445/329/06.2.7/2024 tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ambalawi telah dilakukan pemeriksaan oleh dr Reni Rabiatul Rahmat SIP. 503/023/06.19/KES.DOK/2024 terhadap Jainab dengan hasil pemeriksaan: Terdapat bengkak pada panggul bagian kiri. Kesimpulan terdapat bengkak pada panggul belakang bagian kiri disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban Juhani maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu ukuran panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh centimeter) dan 1 (satu) potong kayu ukuran panjang sekitar 50 cm (lima puluh centimeter) karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



1. Menyatakan Terdakwa JAIDUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAIDUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu ukuran panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh centimeter);
 - 1 (satu) potong kayu ukuran panjang sekitar 50 cm (lima puluh centimeter);Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 2 Aseptember 2024, oleh kami RIFAI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Majelis Hakim, dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh MIA ARUM YULIANI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

RIFAI, SH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



MEGA DIANA NINGSIH, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			